

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE · GENZANO DI ROMA

Manuale di Protezione Civile

Fondamenti, ordinamento e gestione delle emergenze. Con il commento, articolo per articolo, del Codice della protezione civile.

Edizione 2026 · opera in continuo aggiornamento · aggiornato al 10 giugno 2026

Avvertenza

Questo manuale è un'opera educativa curata dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Genzano di Roma. È redatto con metodo e apparato di fonti accademici, ma **non** costituisce dottrina ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile né della Regione Lazio, e non sostituisce le norme e i provvedimenti delle autorità competenti. Ogni affermazione è ricondotta a fonti istituzionali verificabili, citate al termine di ciascun capitolo. In emergenza il riferimento resta sempre il numero unico **112**.

Limiti dell'opera e segnalazione degli errori. Il manuale è redatto con la massima cura e con il costante riscontro delle fonti ufficiali. Nondimeno, in un'opera ampia e in continuo aggiornamento possono permanere imprecisioni, refusi o passaggi non più allineati a norme modificate nel frattempo: eventuali imperfezioni sono del tutto involontarie. In caso di difformità prevale sempre il testo ufficiale della fonte citata. Chi individua un errore è invitato a segnalarlo a segreteria@protezionecivilegenzano.it: ogni segnalazione viene verificata e, se fondata, corretta. Il Gruppo non risponde di decisioni assunte unicamente sulla base del manuale.

Indice

PARTE I • FONDAMENTI

- 1** Che cos'è la protezione civile 6
- 2** Storia della protezione civile in Italia 9
- 3** Il quadro giuridico: dalla Costituzione al Codice 11

PARTE II • IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ARTICOLO PER ARTICOLO

- C.I** Il Codice, articolo per articolo — Capo I: finalità, attività e composizione 16

PARTE

Parte I - Fondamenti

1 · Che cos'è la protezione civile

Definizione, finalità e principi secondo il Codice del 2018: una funzione pubblica esercitata da un sistema, per tutelare vita, beni, animali e ambiente dai disastri.

Nel linguaggio comune «protezione civile» evoca un'organizzazione: i volontari con la pettorina, i mezzi, la colonna mobile. È un'immagine vera ma parziale. Sul piano giuridico e scientifico la protezione civile non è un soggetto, ma una **funzione pubblica** — un compito dello Stato e della comunità — esercitata da un **sistema** che riunisce molte istituzioni e molti attori. Capire questa distinzione è il primo passo per studiare la materia: tutto il resto del manuale ne discende.

1.1 Una funzione, non soltanto un soggetto

Il riferimento è il **Codice della protezione civile**, il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in vigore dal 6 febbraio 2018. Il suo articolo 1 apre con una definizione che conviene leggere per intero:

«Il Servizio nazionale della protezione civile [...], definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.»

Tre parole reggono l'intera architettura. La protezione civile è una **funzione** (un compito permanente, non un'attività occasionale); è esercitata da un **sistema** (il Servizio nazionale, una rete di componenti, non un singolo corpo); ed è di **pubblica utilità** (serve l'interesse generale, e questo qualifica anche il ruolo del volontario). Il Gruppo Comunale di Genzano, come ogni altra organizzazione del settore, non «è» la protezione civile: ne è una componente operativa.

Funzione, sistema, pubblica utilità

Funzione: un compito pubblico permanente, non un'attività occasionale. **Sistema:** il Servizio nazionale, una rete coordinata di componenti, non un corpo unico. **Pubblica utilità:** l'interesse generale che la protezione civile persegue e che qualifica anche il ruolo del volontario.

1.2 Le finalità: che cosa si protegge

La definizione elenca con precisione i beni tutelati: **la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente**. È un perimetro ampio, che il legislatore del 2018 ha esteso esplicitamente agli animali e all'ambiente, segnando il passaggio da una protezione incentrata sulla sola persona a una visione che include l'ecosistema e il patrimonio.

Altrettanto netta è l'individuazione delle minacce: gli **eventi calamitosi «di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo»**. La protezione civile non si occupa quindi soltanto di terremoti e alluvioni, ma anche dei rischi tecnologici e antropici — incidenti industriali, contaminazioni, blackout. Questa doppia origine, naturale e antropica, è la chiave del *catalogo dei rischi* trattato nella Parte VII.

1.3 Le quattro attività

Se l'articolo 1 dice *perché* esiste la protezione civile, l'articolo 2 dice *che cosa fa*. Sono **quattro attività**:

«Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.» (art. 2, comma 1)

In sintesi, e rinviando alla Parte VI per la trattazione completa:

- la **previsione** è lo studio degli scenari di rischio, «per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale [...] e di pianificazione» (art. 2, comma 2);
- la **prevenzione** riunisce le attività «strutturali e non strutturali» dirette a evitare o ridurre i danni (art. 2, comma 3): dall'opera di difesa del suolo fino all'informazione e all'educazione;
- la **gestione dell'emergenza** è «l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite» (art. 2, comma 6);
- il **superamento dell'emergenza** consiste nelle misure «volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita» (art. 2, comma 7).

Un punto merita attenzione fin da subito. Tra le attività di prevenzione non strutturale, l'articolo 2, comma 4, lettera e), colloca **l'educazione e la cultura del rischio**. È la base giuridica del lavoro divulgativo del Gruppo e, in piccola parte, di questo manuale: l'educazione al rischio non è un'attività accessoria, è prevenzione a tutti gli effetti, prevista dalla legge.

Codice della protezione civile, art. 2, comma 4, lettera e)

Tra le attività di prevenzione non strutturale rientra «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini».

1.4 I principi del sistema

La protezione civile italiana è un sistema a più livelli — comunale, regionale, statale — e per funzionare ha bisogno di principi che ne governino i rapporti. Il Codice nasce da una delega (la legge 16 marzo 2017, n. 30) che imponeva di riordinare la materia «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà». Sono i due cardini:

- la **sussidiarietà**: la responsabilità si esercita al livello più vicino al cittadino in grado di affrontarla — di norma il Comune — e i livelli superiori intervengono quando l'evento eccede le capacità locali;
- la **leale collaborazione**: componenti diverse, con competenze diverse, devono operare in modo coordinato e non in concorrenza.

Sul piano costituzionale, la protezione civile è una **materia di legislazione concorrente** tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Per questo l'articolo 1, comma 3, del Codice precisa che le sue norme «costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile»: lo Stato fissa i principi, le Regioni li attuano con propria legislazione. È un dettaglio tecnico, ma spiega perché accanto al Codice nazionale esista una fitta normativa regionale, compresa quella del Lazio.

1.5 Perché «civile»: un sistema di tutti

L'aggettivo «civile» non è decorativo. Indica che la protezione non è delegata in toto a corpi specializzati, ma chiama in causa la **comunità**. Il Codice dedica un intero capo (il Capo V, «Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato», artt. 31–42) alla cittadinanza attiva e al volontariato; e, come si è visto, eleva l'**autoprotezione del cittadino** ad attività di prevenzione.

È la stessa idea che la dottrina anglosassone chiama *whole community*: un'emergenza si affronta meglio quando ogni nodo del sistema — istituzioni, volontari e singoli cittadini — conosce il proprio ruolo. Il cittadino informato che tiene pronto un piano familiare e sa cosa fare a una scossa è il primo nodo di questo sistema, non un semplice destinatario di soccorso. Da qui parte tutto il manuale: dalla protezione civile come funzione condivisa.

Il cittadino è il primo nodo del sistema

La protezione civile è una funzione *condivisa*. Un cittadino preparato — con un piano familiare, un kit essenziale e i comportamenti corretti — non è solo un destinatario di soccorso: è il primo anello operativo della catena di protezione civile.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, artt. 1 e 2 — testo vigente, **Normattiva** (in vigore dal 6 febbraio 2018).
2. **Costituzione della Repubblica italiana**, art. 117, terzo comma (materie di legislazione concorrente).
3. **Legge 16 marzo 2017, n. 30**, «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» — principi di leale collaborazione e sussidiarietà.
4. Dipartimento della Protezione Civile, *La protezione civile in Italia. Testo istituzionale di riferimento per i docenti scolastici*, 2020.

2 · Storia della protezione civile in Italia

Dal soccorso post-disastro al sistema permanente: come terremoti e alluvioni hanno spinto l'Italia a costruire, tappa dopo tappa, il Servizio nazionale di protezione civile.

La protezione civile italiana, nella forma di sistema permanente che conosciamo, è recente: ha poco più di trent'anni. La sua storia non è lineare ma **reattiva** — ogni grande passo normativo è arrivato dopo una catastrofe che ne aveva mostrato l'assenza. Ricostruirla serve a capire perché il sistema è fatto così, e perché la prevenzione, oggi al centro del Codice, è stata l'ultima conquista.

2.1 Prima del sistema: lo Stato che arriva dopo

Per buona parte della sua storia unitaria, lo Stato italiano è intervenuto sui disastri **solo a evento concluso**, in una logica più assistenziale che organizzata. È emblematico che, dopo il terremoto di Calabria del 1894, il dibattito parlamentare registrasse un cittadino lasciato in sostanza solo davanti alla calamità.

Furono i grandi terremoti di inizio Novecento a incrinare quel modello. Il **terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908**, accompagnato da un maremoto, causò circa **80.000 vittime**: da quella tragedia nacque la prima **classificazione sismica** del territorio e una prima normativa antisismica. Il **terremoto della Marsica del 1915**, ad Avezzano, provocò oltre **32.000 morti**. Lo Stato iniziò a strutturare il soccorso urgente — fino alla nazionalizzazione del **Corpo dei vigili del fuoco** (legge 1570 del 1941) — ma restava un'impostazione tutta rivolta all'emergenza, senza prevenzione né un'organizzazione stabile.

2.2 Le catastrofi che imposero il cambiamento

Il dopoguerra mise a nudo quei limiti. L'**alluvione del Polesine del 1951** lasciò 180.000 senzatetto. La sera del **9 ottobre 1963** una frana dal Monte Toc precipitò nel bacino artificiale del **Vajont**: l'onda scavalcò la diga e distrusse Longarone e i paesi del fondovalle. Il pericolo era stato segnalato dagli studi: per questo il Vajont è il simbolo di che cosa significhi ignorare la prevenzione.

Vajont 1963: il «disastro annunciato»

La frana del Vajont non fu imprevedibile: gli studi geologici avevano segnalato l'instabilità del versante. Mancò la decisione di agire su quell'informazione. È il primo caso in cui la cultura italiana riconosce che molti disastri non sono fatalità, ma **rischio noto e non mitigato** — l'idea su cui poggia tutta la moderna prevenzione.

L'**alluvione di Firenze del 1966** e il **terremoto del Belice del 1968** confermarono soccorsi lenti e disorganizzati. Da quella pressione nacque la prima legge quadro, la **legge 996 del 1970**, che per la prima volta disciplinò in modo organico il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite. Il suo regolamento attuativo, però, arrivò solo nel 1981: segno di quanto la materia restasse marginale.

2.3 Il metodo Zamberletti

La svolta ha un nome: **Giuseppe Zamberletti**, considerato il «padre» della protezione civile italiana. Dopo il **terremoto del Friuli del 1976**, nominato commissario per i soccorsi, mise a punto un metodo nuovo:

centri di coordinamento vicino ai luoghi colpiti e collaborazione strutturata con Regione, Comuni e volontariato locale. Funzionò, e la ricostruzione del Friuli divenne un modello positivo di riferimento.

Quattro anni dopo, il **terremoto dell'Irpinia e Basilicata del 1980** (quasi 3.000 vittime) mostrò di nuovo i ritardi: il Presidente della Repubblica Sandro Pertini li denunciò pubblicamente, e Zamberletti fu richiamato d'urgenza. Da quell'esperienza, nel **1982**, nacque il **Dipartimento della Protezione Civile** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Zamberletti primo ministro per il coordinamento. È in questi anni che prendono forma il **volontariato organizzato** e la **rete radio di emergenza**.

2.4 La legge 225/1992: nasce il Servizio nazionale

Il salto definitivo è la **legge 225 del 24 febbraio 1992**, prima legge organica della materia: istituisce il **Servizio nazionale della protezione civile**. La sua intuizione è strutturale: la protezione civile non è un ente, ma un **sistema diffuso** che mette insieme Stato, Regioni, Comuni, strutture operative (vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, sanità) e volontariato. Alle Regioni e agli enti locali è affidato un ruolo centrale, secondo il principio di **sussidiarietà**: la risposta parte dal livello più vicino al cittadino — il Comune — e sale solo se l'evento lo richiede. È il modello che regge ancora oggi.

2.5 Dal 1992 al Codice del 2018

Negli anni successivi il sistema fu più volte ritoccato. Il **decreto legislativo 300 del 1999** istituì per un periodo un'Agenzia di protezione civile, poi superata. La **riforma del Titolo V della Costituzione** (legge costituzionale 3 del 2001) rese la protezione civile **materia di legislazione concorrente**, consolidando il ruolo delle Regioni. Una serie di interventi rafforzò l'indirizzo e il coordinamento del Dipartimento e il sistema di allertamento dei Centri funzionali.

Il quadro fu infine riordinato e ampliato dal **Codice della protezione civile** — il **decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018**, in vigore dal 6 febbraio 2018 — adottato su delega della **legge 30 del 2017**. Il Codice riunisce in un testo unico la disciplina del Servizio nazionale, definisce le quattro attività ed estende la tutela ad animali e ambiente. È la cornice normativa vigente, di cui questo manuale offre il commentario nella Parte II.

Una storia che va dal soccorso alla prevenzione

Il filo della storia italiana è il passaggio da uno Stato che **soccorre dopo** a un sistema che **previene prima**. Ogni catastrofe — Vajont, Friuli, Irpinia — ha spostato un poco quel baricentro. Il Codice del 2018, che mette la previsione e la prevenzione tra le attività di protezione civile, è il punto d'arrivo (provvisorio) di questo cammino.

Fonti

1. Dipartimento della Protezione Civile, *La protezione civile in Italia. Testo istituzionale di riferimento per i docenti scolastici*, 2020.
2. **Legge 8 dicembre 1970, n. 996** (soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità); **legge 24 febbraio 1992, n. 225** (Servizio nazionale); **decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1** (Codice) — testi su Normattiva.
3. **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** (riforma del Titolo V della Costituzione).
4. Dipartimento della Protezione Civile, *Il Servizio nazionale della protezione civile*.

3 · Il quadro giuridico: dalla Costituzione al Codice

L'architettura normativa della protezione civile: la base costituzionale, il Codice del 2018 come testo unico, il sistema a più livelli e le fonti che vi si intrecciano.

Se il Capitolo 2 ha raccontato *come* è nato il sistema, questo capitolo ne descrive l'**ordine giuridico**: su quali norme poggia, come si dispongono fra loro e perché esiste un livello statale, uno regionale e uno comunale. Non è un dettaglio per giuristi: la collocazione delle competenze spiega chi può fare che cosa in ogni momento.

3.1 La base costituzionale

La protezione civile ha radici nella Costituzione. La **riforma del Titolo V** (legge costituzionale 3 del 2001) l'ha inserita tra le **materie di legislazione concorrente** dell'articolo 117, terzo comma: lo Stato fissa i **principi fondamentali**, le Regioni legiferano nel dettaglio. A questo si aggiunge il principio di **sussidiarietà** dell'articolo 118, per cui le funzioni amministrative spettano in via ordinaria al livello più vicino al cittadino, il Comune, salvo che esigenze di esercizio unitario non ne giustifichino la collocazione a un livello superiore.

Costituzione, art. 117, terzo comma

Tra le materie di legislazione concorrente figura espressamente la «protezione civile»: «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Da qui discende una conseguenza pratica che attraversa tutto il manuale: **non esiste una sola fonte**, ma un sistema a più livelli in cui la norma statale e quella regionale convivono. Per Genzano di Roma valgono insieme il Codice nazionale e la normativa della Regione Lazio.

3.2 Il Codice come testo unico

Il **Codice della protezione civile** (decreto legislativo 1 del 2 gennaio 2018), adottato su delega della legge 30 del 2017, ha riordinato in un unico corpo la disciplina prima dispersa in decine di provvedimenti. Il suo articolo 1, comma 3, è esplicito: le sue norme «costituiscono **principi fondamentali** in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente».

Il Codice non si limita a riordinare: enuncia i **principi che reggono il sistema**. La delega imponeva «leale collaborazione» e «sussidiarietà»; l'articolo 3 vi aggiunge **differenziazione e adeguatezza**. Insieme, questi quattro principi spiegano la logica dell'intero impianto: si agisce al livello più vicino al cittadino (sussidiarietà), ciascun livello fa ciò di cui è capace (differenziazione), deve disporne i mezzi (adeguatezza) e i livelli operano in modo coordinato (leale collaborazione).

3.3 Un sistema a più livelli

Il Codice traduce i principi costituzionali in una scala di responsabilità. È la struttura che ne fa, propriamente, un *servizio nazionale*:

Livello	Fonte e ruolo	Riferimenti nel Codice
Statale	Lo Stato fissa i principi fondamentali; il Presidente del Consiglio è autorità nazionale e detiene i poteri di ordinanza, per il tramite del Dipartimento	artt. 1, 3, 5
Regio- nale	Le Regioni legiferano in concreto (potestà concorrente) e organizzano il proprio sistema; coordinano l'area vasta e l'allertamento	artt. 1, 3, 11
Comu- nale	Il Comune esercita una funzione fondamentale; il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile	artt. 3, 6, 12

Il livello comunale si appoggia anche al **Testo Unico degli enti locali** (decreto legislativo 267 del 2000), espressamente richiamato dall'articolo 6 del Codice: è in questa cornice che il Sindaco esercita le sue attribuzioni di protezione civile. Per gli ambiti sovracomunali rileva inoltre la **legge 56 del 2014** sugli enti di area vasta (Province e città metropolitane), richiamata dall'articolo 3.

3.4 Le fonti che si intrecciano

Accanto alle leggi, il sistema vive di **fonti di rango diverso**, che è utile saper distinguere:

- le **direttive del Presidente del Consiglio dei ministri** (articolo 15 del Codice), che dettano gli indirizzi tecnici per lo svolgimento coordinato delle attività — per esempio in materia di allertamento;
- le **ordinanze di protezione civile** (poteri di cui agli articoli 5 e 25), provvedimenti anche in deroga alla normativa ordinaria, attivabili dopo la dichiarazione dello stato di emergenza;
- la **normativa regionale**, che per il Lazio disciplina l'organizzazione del sistema territoriale;
- gli **atti di pianificazione** (articolo 18), che pur non essendo «legge» vincolano l'azione di protezione civile sul territorio.

Conoscere il livello giusto

Davanti a una regola di protezione civile, la prima domanda utile è: **da quale livello viene?** Una direttiva nazionale, una legge regionale e un piano comunale hanno forza e ambito diversi. Saperlo evita di attribuire al Comune ciò che spetta alla Regione, o allo Stato ciò che decide il territorio.

3.5 I confini con le altre discipline

Il Codice non vive isolato. Si intreccia con altre normative che il manuale tratta nelle parti dedicate: il **Testo Unico sulla sicurezza** (decreto legislativo 81 del 2008), che disciplina la sicurezza di chi opera, volontari compresi (Parte III); il **Codice del Terzo settore** (decreto legislativo 117 del 2017), nel cui perimetro si collocano molte organizzazioni di volontariato di protezione civile; e la normativa europea e gli standard internazionali (Parte XII). Tenere insieme questi piani è ciò che distingue un'analisi completa da una lettura parziale.

Fonti

1. **Costituzione della Repubblica italiana**, artt. 117, terzo comma, e 118; **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** (riforma del Titolo V).
2. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, artt. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 25 — **Normattiva**.
3. **Legge 16 marzo 2017, n. 30** (delega per il riordino della materia).
4. **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** (Testo Unico degli enti locali); **legge 7 aprile 2014, n. 56** (enti di area vasta); **decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo settore).

PARTE

Parte II · Il Codice della protezione civile, articolo per articolo

C.I · Il Codice, articolo per articolo — Capo I: finalità, attività e composizione

Commentario degli articoli 1–6 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018): il testo vigente di ciascun articolo, spiegato e contestualizzato.

Il **Codice della protezione civile** (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) è la carta costituzionale del sistema: 50 articoli, divisi in sette Capi, che riordinano in un testo unico la disciplina prima dispersa in decine di leggi, a partire dalla storica legge 225/1992. Conoscere il sistema significa, alla lettera, conoscere questi articoli.

Questa Parte del manuale li percorre **uno alla volta**. Per ogni articolo trovi:

- il **testo vigente**, trascritto fedelmente dalla banca dati ufficiale [Normattiva](#), senza parafrasi;
- la sua **derivazione storica** (da quale norma della legge 225/1992 o di altri provvedimenti proviene), perché molti istituti del 2018 sono la versione riordinata di regole più antiche;
- una spiegazione in due tempi — *che cosa dice* e *perché conta* — e i **rinvii** agli altri articoli e ai capitoli del manuale.

Nota metodologica

Il testo riprodotto è quello consolidato e in vigore alla data di revisione del capitolo. La legge cambia: le citazioni vanno sempre riscontrate sulla fonte ufficiale, il cui collegamento è indicato per ciascun articolo. Questo commentario ha finalità didattica e **non sostituisce** l'interpretazione autentica delle autorità competenti.

La mappa del Codice

I sette Capi del decreto seguono la logica del ciclo del rischio e dell'organizzazione:

Capo	Oggetto	Articoli
I	Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale	1–6
II	Organizzazione del Servizio nazionale	7–15
III	Attività per la previsione e prevenzione dei rischi	16–22
IV	Gestione delle emergenze di rilievo nazionale	23–30
V	Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato	31–42
VI	Misure e strumenti organizzativi e finanziari	43–46-bis
VII	Norme transitorie, di coordinamento e finali	47–50

Questo capitolo commenta il **Capo I**, che fonda l'intero edificio: definisce che cos'è il Servizio nazionale (art. 1), quali sono le sue attività (art. 2), e chi ne fa parte e con quali poteri (artt. 3–6).

Capo I — Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale

Art. 1

Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

Deriva da: art. 1-bis, comma 1, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Che cosa dice

L'articolo definisce l'oggetto dell'intero decreto. La protezione civile è una **funzione** di pubblica utilità, esercitata da un **sistema** — il Servizio nazionale — e non da un singolo ente. I beni tutelati sono elencati senza ambiguità (vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali, ambiente) e le minacce coprono sia gli eventi naturali sia quelli prodotti dall'attività umana. Il comma 2 àncora il sistema italiano a quello europeo; i commi 3 e 4 ne fissano la collocazione costituzionale.

Perché conta

Qui si gioca un punto decisivo: trattandosi di **materia di legislazione concorrente** (art. 117, terzo comma, della Costituzione), il decreto pone «principi fondamentali» che le Regioni attuano con propria legge. È la ragione per cui esiste una normativa regionale di protezione civile accanto a quella statale, e per cui un manuale completo deve guardare a entrambi i livelli. Il comma 4 estende la disciplina anche alle autonomie speciali, salvaguardandone gli statuti.

Rinvii: per la nozione di funzione e i principi del sistema, Capitolo 1; per la dimensione europea, Parte XII (Meccanismo unionale).

Art. 2

Attività di protezione civile

Deriva da: artt. 3, 3-bis e 5 legge 225/1992; art. 93 d.lgs. 112/1998; art. 5 d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE (ESTRATTO DEI COMMII PRINCIPALI)

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale, tra le altre: l'allertamento (lett. a); la pianificazione di protezione civile (lett. b); la formazione degli operatori (lett. c); la normativa tecnica (lett. d); «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini» (lett. e); l'informazione alla popolazione (lett. f); le esercitazioni e le attività addestrative (lett. g); le attività all'estero e in ambito UE e internazionale (lett. h); il raccordo con la pianificazione territoriale (lett. i).
5. Sono attività di prevenzione strutturale, tra le altre: la partecipazione alle linee di indirizzo e alla programmazione degli interventi di mitigazione, l'esecuzione di interventi strutturali in occasione di eventi e le azioni integrate di cui all'art. 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto [...].
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite [...].

Che cosa dice

È l'articolo che traduce la funzione in **azione**. Le quattro attività — previsione, prevenzione e mitigazione, gestione, superamento — sono il ciclo del rischio: non si susseguono soltanto nel tempo (prima, durante, dopo), ma convivono come funzioni permanenti. La prevenzione è distinta in **strutturale** (le opere fisiche di difesa) e **non strutturale** (allertamento, pianificazione, formazione, informazione, cultura del rischio).

Perché conta

Due conseguenze pratiche. La prima: l'**allertamento** e la **pianificazione** non sono «gestione dell'emergenza», ma prevenzione — si fanno prima, a freddo. La seconda, di particolare rilievo per un gruppo di volontari: la lettera e) del comma 4 colloca «la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile» e «l'autoprotezione dei cittadini» fra le attività di prevenzione previste dalla legge. **Informare e formare i cittadini non è un di più: è protezione civile a pieno titolo.**

Rinvii: per la trattazione estesa delle quattro attività, Parte VI; per il sistema di allertamento e i codici colore, Parte VI; per l'autoprotezione, Capitolo 1, § 1.5.

I protagonisti del sistema (artt. 3–6)

Definiti l'oggetto (art. 1) e le attività (art. 2), il Capo I individua **chi** esercita la funzione di protezione civile e con quali poteri. Quattro articoli disegnano la “geografia” del sistema: le autorità di indirizzo, le componenti, il vertice nazionale, le autorità territoriali.

Art. 3

Servizio nazionale della protezione civile

Deriva da: art. 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; art. 5, commi 1 e 2, d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001; art. 14, commi 27 e ss., d.l. 78/2010, conv. legge 122/2010

TESTO VIGENTE

1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando [...] le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile [...]; c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile [...].
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. [...] operano [...]: a) il Dipartimento della protezione civile [...] nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; b) le Regioni [...] e le Province autonome [...]; c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 [...].
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che [...] definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni [...] e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

Che cosa dice

L'articolo distingue due piani. Da un lato le **autorità di protezione civile** (comma 1), titolari dell'*indirizzo politico*: il Presidente del Consiglio a livello nazionale, i Presidenti di Regione e i Sindaci a livello territoriale. Dall'altro le **componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti** (comma 2), che *operano*. Il comma 3 introduce gli **ambiti territoriali ottimali**: la funzione può essere organizzata per insiemi di Comuni, non solo Comune per Comune.

Perché conta

È la mappa del «chi è chi». Tre principi la governano — **sussidiarietà** (si parte dal livello più vicino al cittadino), **differenziazione** (ogni livello fa ciò di cui è capace) e **adeguatezza** (deve avere i mezzi per farlo). E fissa un'idea moderna: la protezione civile efficace è spesso **sovracomunale**, perché i piccoli Comuni da soli non bastano.

Rinvii: art. 4 (componenti); art. 13 (strutture operative); art. 18 (pianificazione e ambiti ottimali); Parte V.

Art. 4

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

Deriva da: artt. 1-bis, comma 3, e 6, legge 225/1992

TESTO VIGENTE

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti [...] che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali [...].

Che cosa dice

Le **componenti** sono i livelli di governo — Stato, Regioni e Province autonome, enti locali — che *attuano* le attività di protezione civile ciascuno secondo le proprie competenze. Possono avvalersi, tramite convenzioni, delle strutture operative (comma 2). Il comma 3 impone un **obbligo di condivisione delle informazioni** utili, nel rispetto di trasparenza e privacy.

Perché conta

Qui si distingue chi **governa** il sistema (le componenti) da chi vi **opera materialmente** (le strutture operative dell'art. 13). E si afferma un principio sottovalutato ma decisivo: i dati e le informazioni di rischio non sono di chi li detiene, ma del sistema. Senza circolazione delle informazioni non c'è previsione né allertamento efficace.

Rinvii: art. 3 (autorità e articolazione); art. 13 (strutture operative); Parte V.

Art. 5**Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri**

Deriva da: art. 1-bis, comma 2, legge 225/1992; art. 5, commi 1 e 2, d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri [...] detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato [...], delle regioni [...], dei comuni [...] e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 [...].
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

Che cosa dice

Il vertice del sistema è il **Presidente del Consiglio dei ministri**, autorità nazionale. A lui spettano i **poteri di ordinanza** — la facoltà di adottare provvedimenti anche in deroga alla normativa ordinaria — che esercita «*per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile*». Definisce le politiche (comma 1) e gli indirizzi tramite direttive (comma 2); il Governo rende conto al Parlamento (comma 3).

Perché conta

Spiega un equivoco frequente: il **Dipartimento della Protezione Civile non è un ente autonomo**, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio. «Decide» il vertice politico; «fa» il Dipartimento. I poteri di ordinanza sono il motore della gestione straordinaria; il riferire annuale al Parlamento (comma 3) ne è il contrappeso democratico.

Rinvii: art. 15 (direttive); art. 24 (dichiarazione dello stato di emergenza e ordinanze); Capo VI (Fondi); Parte V.

Art. 6**Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile**

Deriva da: art. 1-bis, comma 2, legge 225/1992; art. 5, comma 5, d.l. 343/2001, conv. legge 401/2001

TESTO VIGENTE

1. [...] i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività [...]. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili [...]:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile [...];
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile [...] e dell'attribuzione [...] di personale adeguato [...], anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità [...] peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi [...].

Che cosa dice

L'articolo porta i principi «a terra», sul territorio. Le autorità territoriali — in primo luogo il **Sindaco**, espressamente richiamato al Testo Unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) — non solo vigilano, ma sono **responsabili** di cinque cose precise: recepire gli indirizzi nazionali, coordinare le attività, destinare le risorse, organizzare strutture e personale (sale operative, centri funzionali, presidi territoriali), e dotarsi di procedure rapide per l'emergenza.

Perché conta

È il fondamento del ruolo del Sindaco come **autorità di protezione civile più vicina al cittadino**, sviluppato poi nell'art. 12 sulle funzioni comunali. Spiega anche perché un Gruppo Comunale di volontari opera *a supporto del Sindaco e del Comune*: la responsabilità è dell'autorità territoriale, il volontariato la affianca.

Rinvii: art. 12 (funzioni comunali e Sindaco); art. 18 (pianificazione); Parte V; Capitolo 1, § 1.1.

Con l'articolo 6 si chiude il Capo I: il sistema ha ora un oggetto, delle attività, delle autorità e delle componenti. Il Capo II ne disciplina l'organizzazione e gli eventi.

Fonti

1. **Codice della protezione civile**, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Capo I, artt. 1–6 — testo vigente, **Normattiva**.
2. **Legge 24 febbraio 1992, n. 225**, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» — norma di origine degli istituti riordinati dal Codice.
3. **Costituzione della Repubblica italiana**, artt. 116, terzo comma, e 117, terzo comma.